



PUTUSAN
Nomor 727 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN, bertempat tinggal di Puri Taman, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **COKORDA GDE DALEM**, bertempat tinggal di Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. **COKORDA GEDE ARTHANA, S.H./COKORDA GDE ARTANA**, bertempat tinggal di Jalan Suli, Gang II, Nomor 18, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anak Agung Gde Raka Putra Jaya, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pulau Nusa, Nomor 4, Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum vonis Putusan Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, Nomor 6/Civiel-1921 adalah sah, sebagai pembagian waris;

3. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa yakni:

Tanah Sengketa

Sebidang tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) (30 are, kelas 084,) nama wajib pajak Cok Putu Ungu (almarhum), Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 337, Kelas IV, dengan batas-batas: batas Utara: Pangkung, Batas Timur: I Made Ranci, batas Selatan: I Berata, batas Barat: PT Harley Ojong. "selanjutnya yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebidang kering yang 2/5-nya adalah sebidang tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, adalah 2/5 hak (almarhum) Tjokorda Oka yang merupakan kakek Penggugat, yang masih dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan (almarhum) Tjokorda Agung, Penggugat tagih 2/5-nya berdasar vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, Nomor 6/Civiel-1921, maka hak atas tanah dari Tjokorda Oka (almarhum) menurut isi putusan Raad Kerta yang menjadi hak Tjokorda Oka (almarhum) tersebut adalah 2/5 dari tanah sengketa luas: 3.000 m² x 2/5 adalah sebidang tanah sawah luas 1.200 m² dengan batas-batas sebagai berikut: batas utara: Pangkung, batas timur: I Made ranci, batas selatan: I Berata, batas Barat: Cok Putu Ungu (almarhum) sekarang dikuasai Para Penggugat . (lebar 12 m x panjang 100 m)";

Adalah tanah-tanah pusaka peninggalan (almarhum) Tjokorda Made Dari Puri Saren Kauh Payangan. Yang Sumbernya Adalah Vonns Putusan Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, Nomor 6/Civiel-1921, milik Cokorda Made (almarhum);

4. Menyatakan hukum Penggugat adalah salah satu ahli waris (almarhum) Tjokorda Oka, berhak terhadap objek tanah-tanah sengketa 2/5;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025



5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk memberikan 2/5 bagian tanah-tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia dari batas paling timur setiap objek tanah sengketa ke barat sampai luas tercapai dan bilamana perlu dalam memberikan 2/5 bagian dan penyerahan dibantu alat negara (polisi) dan Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar Bali;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak;
2. Objek gugatan Penggugat sudah pernah diputus dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Gin., tanggal 21 Desember 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Gin., tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.642.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT DPS., tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3091 K/PDT/2024 tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 221/PDT/2023/PT DPS, tanggal 1 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 30 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/PDT/2024 tanggal 4 September 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3091 K/Pdt/2024 *juncto* Nomor 221/PDT/2023/PT DPS., *juncto* Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Gin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Februari 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025



putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohonan Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3091K/Pdt/2024, Rabu, tanggal 4 September 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 221/PDT/2023/PT.DPS, Rabu, tanggal 1 November 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2023/PN.Gin., Rabu, tanggal 31 Agustus 2023, dan menjatuhkan putusannya sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum vonis Putusan Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, Nomor 6/Civiel-1921. Adalah sah, sebagai pembagian waris;
3. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa yakni:

Tanah Sengketa:

Sebidang tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) (30 Are, kelas 084,) nama wajib pajak Cok Putu Ungu (almarhum), banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar pipil Nomor 337, kelas IV, dengan batas-batas: batas utara: Pangkung, batas timur: I Made Ranci, batas selatan: I Berata, batas barat: PT Harley Ojong."selanjutnya yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebidang kering yang 2/5-nya adalah sebidang tanah kering terletak di Desa Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, adalah 2/5 hak (almarhum) Tjokorda Oka yang merupakan kakek Penggugat, yang masih dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan (almarhum) Tjokorda Agung, Penggugat tagih 2/5-nya berdasar vonis Hakim

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025



Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, Nomor 6/Civiel-1921, maka hak atas tanah dari Tjokorda Oka (almarhum) menurut isi putusan Raad Kerta yang menjadi hak Tjokorda Oka (almarhum) tersebut adalah 2/5 dari tanah sengketa luas: 3.000 m² x 2/5 adalah sebidang tanah sawah luas 1.200 m² dengan batas-batas sebagai berikut: batas utara: Pangkung, batas timur: I Made ranci, batas selatan: I Berata, batas barat: Cok Putu Ungu (almarhum) sekarang dikuasai Para Penggugat (lebar 12 m x panjang 100 m)";

Adalah tanah-tanah pusaka peninggalan (almarhum) Tjokorda Made dari Puri Saren Kauh Payangan yang sumbernya adalah vonis Putusan Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, Nomor 6/Civiel-1921. Milik cokorda Made (almarhum);

4. Menyatakan hukum Penggugat adalah salah satu ahli waris (almarhum) Tjokorda Oka, berhak terhadap objek tanah-tanah sengketa 2/5;
5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk memberikan 2/5 bagian tanah-tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan lasia dari batas paling timur setiap objek tanah sengketa ke barat sampai luas tercapai dan bilamana perlu dalam memberikan 2/5 bagian dan penyerahan dibantu alat negara (polisi) dan Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar Bali;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Ketua dan Majelis Haim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Februari 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025



- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra-kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPdata menyatakan perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *nebis in idem*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Gin., tanggal 21 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 16/Pdt/2022/PT DPS tanggal 10 Maret 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3632 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, meskipun pihak-pihak nya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, oleh karena itu *nebis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 oleh Syamsul Ma'arif Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Lucas Prakoso

ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 727 PK/Pdt/2025